

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1102/2533

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา

โจทก์

นายชื่น แซ่อ้าว

จำเลย

นายชื่น แซ่อ้าว จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 193, มาตรา 195, มาตรา 218, มาตรา 226

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยไม่เกินสองปีศาลอุทธรณ์พิพากษายืน คดีต้องห้ามฎีกาข้อเท็จจริง จำเลยฎีกาว่าเช็คพิพาทเป็นเช็คคำประกันและโต้แย้งดุลพินิจรับฟังพยานหลักฐานของศาล จึงเป็นฎีกาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามจึงไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า การที่ จำเลยได้ให้การใหม่ในชั้นพิจารณาผิดไปจากคำให้การชั้นสอบสวน ถือว่าจำเลยได้คัดค้านหรือปฏิเสธคำให้การของจำเลยในชั้นสอบสวนแล้ว โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 91)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำคุก 10 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวน ลดโทษให้หนึ่งในห้าคงจำคุก 8 เดือน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 85)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 91)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว เห็นว่า ข้อที่จำเลยฎีกาว่าการที่จำเลยได้ให้การใหม่ในชั้น
พิจารณาผิดไปจากคำให้การชั้นสอบสวน จะถือว่าจำเลยได้คัดค้านหรือปฏิเสธคำ
ให้การของจำเลยในชั้นสอบสวนหรือไม่ นั้นเป็นปัญหาข้อกฎหมาย แต่เป็นปัญหาข้อ
กฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา
จำเลยนั้น ชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว เห็นว่า ข้อที่จำเลยฎีกาว่าการที่จำเลยได้ให้การใหม่ในชั้น
พิจารณาผิดไปจากคำให้การชั้นสอบสวน จะถือว่าจำเลยได้คัดค้านหรือปฏิเสธคำ
ให้การของจำเลยในชั้นสอบสวนหรือไม่ นั้นเป็นปัญหาข้อกฎหมาย แต่เป็นปัญหาข้อ
กฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา
จำเลยนั้น ชอบแล้ว ยกคำร้อง

(อุดม มั่งมีดี-จงทรัพย์ เทียงธรรม-พนม พ่วงภิญโญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ